國中社會系列·公民

國二上 公民 重點講義

第1章 國家與政府 第2章 民主政治 第3章 憲法與權力分立 第4章 中央政府的運作 第5章 地方自治 第6章 選舉與公民參與

這一冊在學什麼

- 先認識**國家**：人民、領土、主權、政府四要素缺一不可；政府的權力從哪裡來、要做哪些事
- 再比較**民主與專制**：主權在民、法治、責任政治三大特色，以及多數決為什麼一定要尊重少數
- 接著是**憲法與中央政府**：憲法 > 法律 > 命令的位階；總統與行政、立法、司法、考試、監察五院各管什麼、怎麼互相制衡；一個法案怎麼經過三讀變成法律
- 然後看**地方自治**：直轄市、縣（市）、鄉鎮市的層級；宜蘭縣政府和宜蘭縣議會、羅東鎮公所各做什麼；自治條例怎麼訂
- 最後是**選舉與公民參與**：普通、平等、直接、無記名四原則，投票率與得票率的計算，政黨、利益團體與公民投票；題目最常考「這件事歸哪個機關」的情境判斷

依 108 課綱國中社會領域學習內容編排，各版本章節順序略有不同，以學校課本為準

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/social（不用註冊，直接下載）

第1章 國家與政府

1-1 國家的組成要素 1-2 政府的功能與權力來源

1-1 國家的組成要素

什麼是國家

- **國家**：一群人民，在一定的土地上，組成政府來管理公共事務，而且能**自己做最後決定、不受別國控制**的政治團體
- 國家要同時具備四個要素：**人民、領土、主權、政府**，缺了任何一個都不算國家
- 四要素**沒有規定人口多少、面積多大**：人口幾萬人的小國，和人口上億的大國，一樣都是國家

國家的四個要素：缺一不可



四要素都具備，才是一個國家；沒有規定人口多少、面積多大

國旗、國歌、首都是國家的象徵，但不是四要素

國家四要素缺一不可：主權是讓國家「自己做主」的關鍵

要素	意思	缺了它會怎樣
人民	具有這個國家**國籍**的人，是國家的主體	沒有人長期居住、沒有國民，就不可能成立國家
領土	國家權力所及的範圍，包括**領陸、領海、領空**	沒有固定的土地，只能算是一群人的團體
主權	國家**對內最高、對外獨立**的權力	重大決定要由別國點頭，就不是獨立的國家
政府	代表國家**行使權力、處理公共事務**的組織	沒有政府，法律無人執行、秩序無人維持

主權：國家的靈魂

- **對內最高**：國內所有的人和團體，都要服從國家依法做出的決定
- **對外獨立**：國家自己決定內政與外交，**不受其他國家干涉**
- 主權屬於誰？依我國憲法，**主權屬於國民全體**，政府只是受人民委託來行使權力

陷阱提醒 國家要素最常錯

【錯】國家一定要人口很多、土地很大
【對】四要素**沒有大小限制**，重點是四個都要具備
【錯】政府就是國家，換了執政者，國家就換了
【對】政府只是四要素之一；執政者依選舉更換，**國家仍然存在**
【錯】領土只算陸地
【對】領土包括**領陸、領海、領空**，飛機進入別國領空也要經過同意

考試情報

- 情境題常給一個「地區」，問它缺哪一個要素：**被別國控制** = 缺主權；**沒有固定土地** = 缺領土；**沒人長住** = 缺人民
- 國旗、國歌、首都很重要，但**不是**國家四要素

1-2 政府的功能與權力來源

政府的四大功能

- **保障安全**：國防保衛國家、警察維持治安、消防與救災保護生命財產
- **維持秩序**：制定與執行法律，處理糾紛，讓大家的生活有規則可循
- **增進福利**：國民教育、全民健保、社會救助、長期照顧等，照顧人民的生活
- **提供公共服務與建設**：道路、橋梁、公園、垃圾清運、自來水等，個人很難自己完成的事

功能	宜蘭生活中的例子
保障安全	颱風來襲前，政府發布警報並撤離山區土石流潛勢地區的居民；警察在上學路口維持交通
維持秩序	立法機關制定交通規則，警察依法取締酒駕；法院依法審判，解決糾紛
增進福利	國中小學生接受國民教育；生病時用健保卡就醫；縣政府照顧獨居長輩
公共服務與建設	鎮公所清潔隊收垃圾、修補巷道路面；縣政府維護公園、規劃自行車道

政府的權力從哪裡來

- **主權在民**：國家的權力來自人民，政府的權力是**人民授權**給它的
- 人民透過**定期選舉**選出總統、立法委員、縣長、議員等，把權力交給他們一段時間（任期）
- 政府做得不好，人民可以用選票更換，也可以透過輿論、陳情、罷免等方式監督

政府的權力有界線：有限政府

- 政府行使權力要**依照憲法與法律**，稱為**依法行政**
- 政府**不可以任意侵害人民的權利**，例如沒有法律依據，就不能任意拘捕、拿走人民的財產
- 權力被限制，才不會濫用；所以民主國家會把權力分給不同機關，互相監督（第 3 章會學到）

陷阱提醒 政府權力陷阱

【錯】政府的權力是政府自己本來就有的
【對】民主國家的政府權力來自**人民授權**，有任期、受監督
【錯】只要是為了大家好，政府可以不用管法律
【對】再好的目的，也要**依法行政**；沒有法律依據就不能限制人民權利

第2章 民主政治

2-1 民主與專制的差別 2-2 民主政治的運作

2-1 民主與專制的差別

民主政治的三大特色

- **主權在民**：國家的權力屬於全體人民，執政者由人民**定期、自由的選舉**產生
- **法治**：法律之前人人平等，**政府和執政者也要守法**；政府必須依法行政
- **責任政治**：政府要對人民負責，做不好就要接受監督、承擔政治責任，人民可以用選票更換
- 此外，民主國家還重視**保障人權**和**權力分立**，避免權力集中在少數人手中



民主與專制的差別：權力從哪裡來、受不受限制、能不能被更換

比較	民主政治	專制政治
權力屬於誰	**全體人民**（主權在民）	**少數人或一個人**（君主、獨裁者、少數集團）
執政者怎麼產生	人民**定期、自由選舉**，有任期	世襲、武力奪取或少數人指定，常常長期掌權
法律的地位	**法治**：執政者也要守法	**人治**：執政者的意志高於法律
權力受不受限制	受憲法限制，分給不同機關互相制衡	權力集中，缺少有效的監督
人民的權利	言論、新聞、集會自由受保障	批評政府可能被處罰，媒體受審查
政府做不好時	人民可以用選票更換、民意機關監督	人民很難和平地更換執政者

法治與人治

- **法治**：用事先公開的法律治理國家，**每個人（包括總統、官員）都要守法**；違法就要負責
- **人治**：由統治者個人的喜好決定一切，今天說的明天就能改，人民無法預期
- 法治不是「用法律管人民」而已，更重要的是**用法律限制政府的權力**

陷阱提醒 民主政治陷阱

【錯】只要有舉辦選舉，就一定是民主國家

【對】選舉要**自由、公平、定期**，候選人可以互相競爭，還要有法治和人權保障

【錯】法治就是政府用法律來管人民

【對】法治的重點是「**政府也受法律約束**」，法律之前人人平等

2-2 民主政治的運作

多數決與尊重少數

- 大家意見不同時，民主社會常用**多數決**做決定：依照多數人的意見通過
- **相對多數**：得票最多的就通過或當選；**過半數（絕對多數）**：要超過一半才算通過
- 多數決有界線：**不能用多數決剝奪少數人的基本人權**，例如不能投票決定「某人不准發言」
- **尊重少數**：少數人的意見也要有表達的機會；今天的少數，明天可能說服別人變成多數

例題 七年級某班 30 人，班會出席 28 人。班規規定：提案要「出席人數過半數同意」才通過。某提案至少要幾票同意才通過？

- 過半數 = 超過一半，「剛好一半」不算
- 28 的一半是 14 票，要超過 14 票
- 所以至少要 15 票

【對】答案：15 票

言論自由與媒體

- **言論自由**：人民可以表達意見、批評政府，政府才知道哪裡做得不好
- **新聞自由**：媒體能報導政府施政、揭露弊端，常被稱為立法、行政、司法之外的「**第四權**」
- 自由有界線：**捏造事實毀損別人名譽**、散布不實訊息造成危害，可能要負法律責任
- 身為閱聽人也要有**媒體識讀**能力：分辨事實與意見、查證來源，不當假訊息的轉傳者

民主運作的方式	怎麼做
定期選舉	人民選出代表與首長，任期到了重新改選
多數決 + 尊重少數	議會表決、班會表決；少數意見也要充分討論
民意機關監督	立法院、縣議會質詢官員、審查預算
媒體與輿論監督	報導施政、揭露問題；人民投書、發表意見
公民參與	陳情、連署、參加公聽會、擔任志工（第 6 章）

陷阱提醒 多數決陷阱

【錯】只要多數人同意，什麼事都可以決定
【對】多數決**不能侵害少數人的基本人權**
【錯】「過半數」就是一半以上，剛好一半也算
【對】過半數是「**超過**一半」；28 人出席，14 票不夠，要 15 票
【錯】有言論自由，所以在網路上說什麼都沒關係
【對】捏造事實、辱罵他人可能構成誹謗或公然侮辱，**自由不能侵害別人的權利**

考試情報

- 看到「執政者一句話就能改法律」→ 人治 / 專制；看到「官員違法也要接受審判」→ 法治
- 計算「過半數」：人數是偶數時 = 一半 + 1；是奇數時 = (人數 + 1)÷2

第3章 憲法與權力分立

3-1 憲法的地位與內容 3-2 權力分立與制衡

看這一章的講解影片（YouTube）

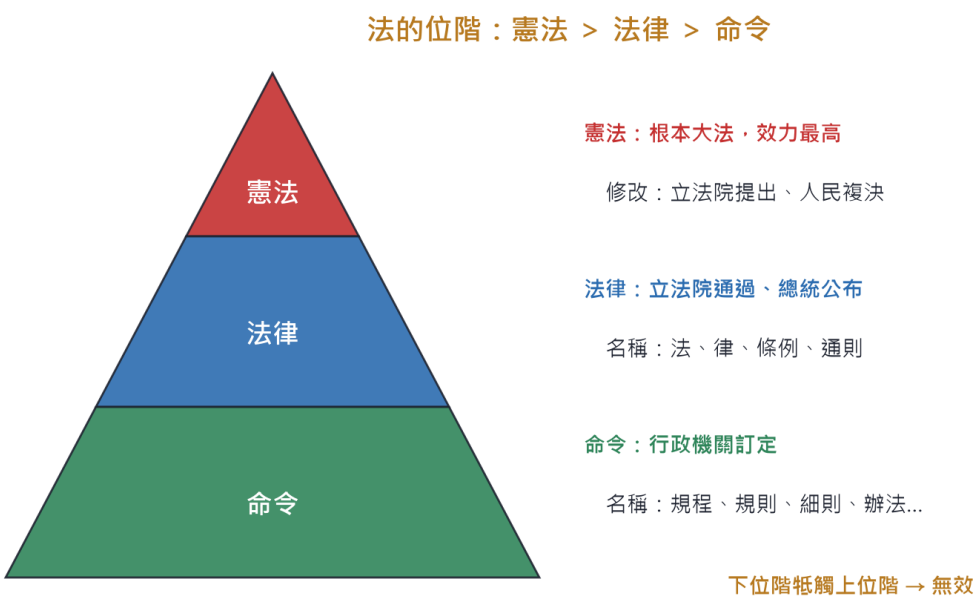
【國二上公民】第3章 憲法與權力分立｜法的位階、五院一次搞懂｜10 分鐘重點講解

手機掃描 QR code，或點這裡直接看 https://youtu.be/eTijOgYGCAY

3-1 憲法的地位與內容

憲法是國家的根本大法

- **憲法**規定了**人民的權利與義務**，以及**政府的組織與職權**，是國家最根本的法律
- 憲法的效力**最高**：其他法律、命令都**不可以牴觸憲法**
- 我國現在適用的是**中華民國憲法**與**憲法增修條文**；增修條文是後來配合需要修改憲法的部分



法的位階：下位階的規範不可以牴觸上位階，牴觸的部分無效

位階	誰制定	常見名稱	例子
憲法	依特別嚴格的程序制定、修改	憲法、憲法增修條文	中華民國憲法
法律	**立法院**通過、**總統**公布	法、律、條例、通則	民法、刑法、地方制度法
命令	**行政機關**依法律授權或職權訂定	規程、規則、細則、辦法、綱要、標準、準則	某法的施行細則、某某辦法

法的位階原則

- **法律**牴觸憲法 → **無效**
- **命令**牴觸憲法或法律 → **無效**
- 誰來判斷法律有沒有違憲？由**司法院大法官**組成的**憲法法庭**審理

憲法寫了什麼

- **人民的權利**：平等權、自由權（人身、言論、宗教、集會結社、遷徙等）、受益權（例如受國民教育、訴訟）、參政權（選舉、罷免、創制、複決）
- **人民的義務**：依法納稅、依法服兵役、受國民教育
- **中央政府的組織**：總統，以及行政、立法、司法、考試、監察五院
- **地方制度**與**基本國策**（例如教育、社會安全、經濟等國家發展方向）

修改憲法特別難

- 憲法修正案要先由**立法院**依嚴格門檻通過提出：立法委員**四分之一提議、四分之三出席、出席委員四分之三決議**
- 公告半年後，交給**人民投票複決**：有效同意票**超過選舉人總額的一半**才算通過
- 程序比一般法律嚴格很多，是為了讓憲法**穩定**，不會被少數人輕易改變

陷阱提醒 憲法與法律陷阱

【錯】命令和法律效力一樣大

【對】命令的位階**低於**法律，牴觸法律或憲法的命令無效

【錯】憲法寫好以後就不能修改

【對】憲法**可以修改**，只是程序比一般法律嚴格得多，最後要經人民複決

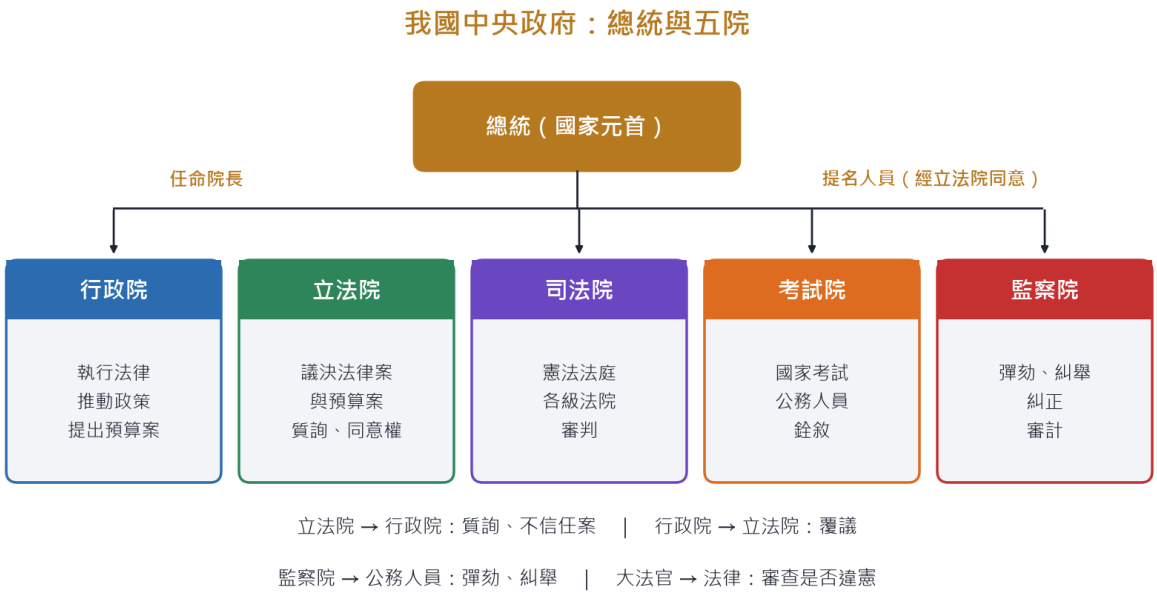
【錯】名稱有「辦法」「細則」的是法律

【對】「辦法、細則、規則」是**命令**；法律的名稱是「法、律、條例、通則」

3-2 權力分立與制衡

為什麼要權力分立

- 權力集中在一個人或一個機關，很容易被**濫用**，人民的權利就沒有保障
- **權力分立**：把國家的權力分給不同機關，各自負責；**制衡**：各機關互相監督、牽制
- 許多國家採「行政、立法、司法」**三權分立**；我國憲法採**五權分立**，多了考試權與監察權



我國中央政府：總統與五院（示意）．箭頭表示主要的監督與牽制關係

機關	地位	主要職權	生活中的例子
行政院	最高**行政**機關	執行法律、推動政策；提出法律案與預算案；下設各部會	教育部規劃課程、衛福部推動防疫
立法院	最高**立法**機關	議決法律案、預算案、條約案等；質詢行政院；行使人事同意權	審查國家總預算、三讀通過法律
司法院	最高**司法**機關	大法官組成憲法法庭審理憲法案件；各級法院審判民事、刑事、行政訴訟	宜蘭地方法院審理竊盜案
考試院	最高**考試**機關	舉辦公務人員考試；掌理公務人員的銓敘、保障、撫卹、退休等	國家考試選拔公務員
監察院	最高**監察**機關	對違法失職的公務人員提出**彈劾**、**糾舉**；對行政機關提出**糾正**；**審計**政府花錢	調查官員失職並提出彈劾

制衡的例子

- 立法院**質詢**行政院院長與部會首長，行政院要對立法院**負責**
- 司法院、考試院、監察院的重要人員由總統提名，要經**立法院同意**才能任命
- **監察院**可以彈劾違法失職的公務人員；**大法官**可以宣告違憲的法律失效
- 總統是**國家元首**，不屬於五院之一，但和五院之間也有任命、提名等關係（第 4 章）

陷阱提醒 五院最常搞混

【錯】監察院可以處罰任何違法的民眾
【對】監察院監督的對象是**公務人員**和政府機關；一般民眾違法由警察、檢察官、法院處理
【錯】考試院負責所有的考試，包括國中會考
【對】考試院負責的是**國家考試**（例如公務人員考試）；國中會考屬於教育部門的業務
【錯】總統也是五院之一
【對】總統是國家元首，**五院是行政、立法、司法、考試、監察**

記憶口訣

- 行政「**做事**」、立法「**訂法**」、司法「**審判**」、考試「**選人**」、監察「**查官員**」
- 看到「預算、法案、三讀、質詢」→ 立法院；「彈劾、糾舉、糾正、審計」→ 監察院；「違憲、憲法法庭」→ 司法院

第4章 中央政府的運作

4-1 總統與行政院 4-2 立法院與司法院

看這一章的講解影片（YouTube）

【國二上公民】第4章 中央政府的運作｜總統、行政院、立法院、司法院｜10 分鐘重點講解

手機掃描 QR code，或點這裡直接看 https://youtu.be/Ooa0rItmNIM

4-1 總統與行政院

總統：國家元首

- 總統是**國家元首**，對外代表國家
- 由人民**直接選舉**產生，**任期 4 年，連選得連任一次**；總統、副總統候選人要年滿 **40 歲**
- 總統、副總統同一組登記參選，採**相對多數**：得票最多的一組當選

類別	總統的主要職權
軍事	統率全國陸海空軍（**三軍統帥**）
外交	依法締結條約、宣戰、媾和（相關案件要經立法院議決）
法令	依法**公布法律**、發布命令
人事	**任命行政院院長**（不需立法院同意）；提名司法院、考試院、監察院的重要人員，經**立法院同意**後任命
其他	依法行使大赦、特赦、減刑、復權；授與榮典；必要時依法發布緊急命令

行政院：最高行政機關

- **行政院院長**由總統任命，負責領導行政院；行政院下設各**部、會**（例如教育部、交通部、衛生福利部）
- 行政院的工作：**執行法律、推動政策**，並把**法律案、預算案**送到立法院審議
- 重大事項在**行政院會議**討論決定

行政院與立法院	怎麼互動（行政院要**對立法院負責**）
質詢	立法委員在立法院**質詢**行政院院長與各部會首長，要求說明施政
覆議	行政院認為立法院通過的法律案、預算案、條約案**窒礙難行**，可經總統核可，請立法院**再表決一次**；全體立委二分之一以上維持原案，行政院院長應接受
不信任案	立法院可對行政院院長提出**不信任案**；通過後，行政院院長要辭職，並可呈請總統**解散立法院**

陷阱提醒 總統與行政院陷阱

【錯】行政院院長由立法院選出

【對】行政院院長由**總統任命**，不需要立法院同意

【錯】總統想解散立法院就可以隨時解散

【對】只有在立法院**通過對行政院院長的不信任案**後，總統才能（諮詢立法院院長後）宣告解散，稱為**被動解散**

【錯】總統可以連任很多次

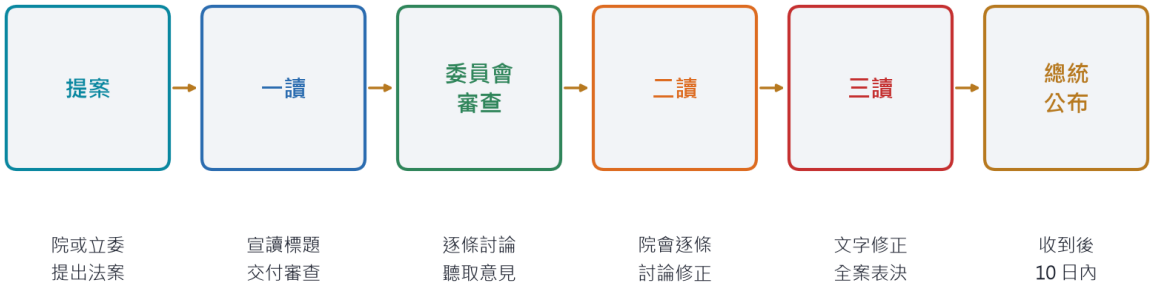
【對】總統任期 4 年，**連選得連任一次**

4-2 立法院與司法院

立法院：最高立法機關

- 立法委員由人民選出，**任期 4 年**，總額 **113 席**：區域 73 席、原住民 6 席、全國不分區及僑居國外國民 34 席
- 主要職權：**議決法律案、預算案**、條約案、戒嚴案、大赦案、宣戰案、媾和案等
- 監督行政院：**質詢**、**不信任案**；對司法、考試、監察三院人員行使**同意權**
- 還可以**提出憲法修正案**；對總統、副總統提出罷免案或彈劾案

法案怎麼變成法律？



口訣：提、一、審、二、三、公 —— 內容修改在審查與二讀，三讀只修文字

一個法案變成法律的過程：三讀通過後，還要送總統公布

步驟	做什麼
提案	行政院、司法院、考試院、監察院（就職權相關事項），或立法委員依規定連署提出**法律案**
一讀	在院會宣讀法案的標題，再交給相關的**委員會審查**（也可能直接進入二讀）
委員會審查	相關委員會逐條討論、聽取各方意見，修改後提報院會
二讀	院會**逐條討論**，可以修正條文內容，逐條表決
三讀	只做**文字修正**（除非內容互相牴觸，不再修改內容），全案表決

公布	送請**總統公布**（收到後 10 日內）；法律公布後才依規定施行

司法院：最高司法機關

- **大法官 15 人**（包括院長、副院長），由總統提名、經立法院同意後任命，任期 **8 年，不得連任**
- 大法官組成**憲法法庭**：審理法律或命令是否**違憲**、統一解釋法令、政黨違憲解散案、總統副總統彈劾案等
- **各級法院**審理一般案件：民事、刑事案件由地方法院、高等法院、最高法院審理；行政訴訟由行政法院審理
- **審判獨立**：法官依據法律獨立審判，不受任何干涉

陷阱提醒 立法與司法陷阱

【錯】法案三讀通過，就立刻變成法律開始施行

【對】三讀通過後還要**送總統公布**，再依規定施行

【錯】一般的竊盜、車禍賠償案件由大法官審理

【對】一般案件由**各級法院**審理；大法官組成憲法法庭，處理**憲法層級**的案件

【錯】三讀時還可以大幅修改條文內容

【對】修改內容主要在**委員會審查與二讀**；三讀原則上只做文字修正

考試情報

- 立法程序口訣：「**提、一、審、二、三、公**」——提案、一讀、委員會審查、二讀、三讀、總統公布
- 看到「逐條討論」→ 二讀；「宣讀標題」→ 一讀；「只修文字、全案表決」→ 三讀

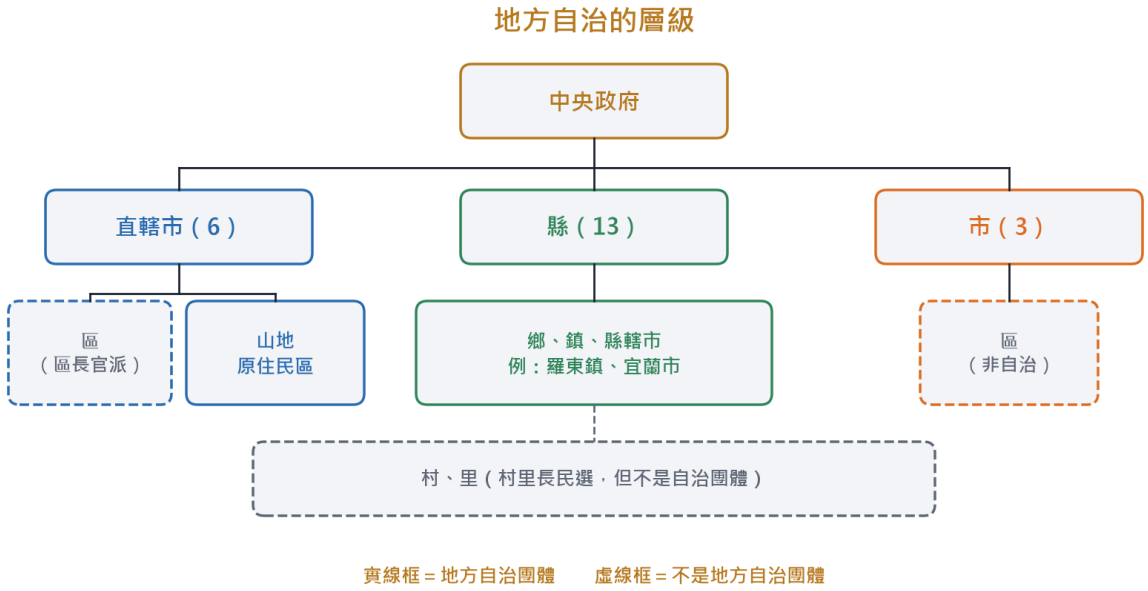
第5章 地方自治

5-1 地方自治的意義 5-2 地方政府的運作

5-1 地方自治的意義

什麼是地方自治

- **地方自治**：在國家的憲法與法律範圍內，**地方居民自己選出**地方首長和民意代表，**自己處理地方的公共事務**
- 主要的法律依據是**憲法**和**地方制度法**
- 好處：**因地制宜**（宜蘭多雨、有山有海，需求和都市不同）、讓居民**直接參與**、培養民主素養、分擔中央的工作



我國地方自治的層級（示意）：直轄市、縣（市）與鄉（鎮、市）是地方自治團體

層級	行政機關（首長）	立法機關（代表）	例子
直轄市	市政府（市長）	市議會（市議員）	臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市
縣（市）	縣政府（縣長）；市政府（市長）	縣議會（縣議員）；市議會（市議員）	宜蘭縣、花蓮縣；基隆市、新竹市、嘉義市
鄉（鎮、市）	鄉（鎮、市）公所（鄉、鎮、市長）	鄉（鎮、市）民代表會（代表）	羅東鎮、宜蘭市（縣轄市）、冬山鄉

哪些「不是」地方自治團體

- **直轄市的區**：區長由市長依法**任命**，區公所是市政府的派出機關，**不是**地方自治團體（但直轄市的**山地原住民區**是自治團體，區長民選）
- **村、里**：村（里）長由居民選出，但村、里**不是**地方自治團體，主要協助公所推動地方事務

宜蘭縣的地方自治

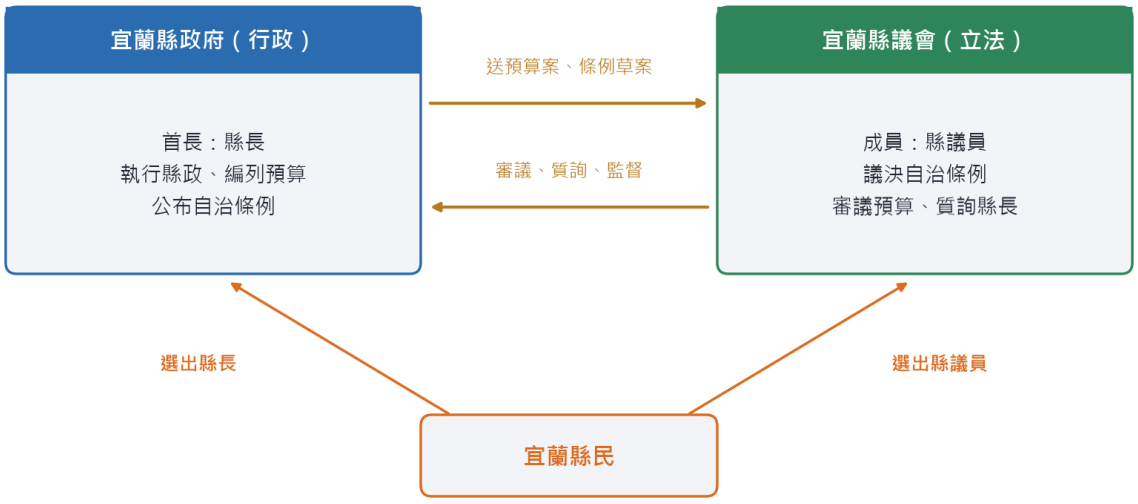
- 宜蘭縣是**縣**，行政機關是**宜蘭縣政府**（首長是縣長），立法機關是**宜蘭縣議會**（成員是縣議員）；縣政府位在宜蘭市
- 宜蘭縣下有**12 個鄉鎮市**：宜蘭市（縣轄市）；羅東鎮、蘇澳鎮、頭城鎮；礁溪鄉、壯圍鄉、員山鄉、冬山鄉、五結鄉、三星鄉、大同鄉、南澳鄉
- 以羅東鎮為例：行政機關是**羅東鎮公所**（鎮長），立法機關是**羅東鎮民代表會**（鎮民代表）

陷阱提醒 地方層級陷阱

【錯】村、里長是民選的，所以村、里是地方自治團體
【對】村（里）長雖然民選，但村、里**不是**地方自治團體
【錯】直轄市的區長和鄉鎮市長一樣是民選
【對】直轄市的區長由**市長任命**（山地原住民區除外）
【錯】宜蘭市和宜蘭縣是同一個層級
【對】宜蘭市是宜蘭縣下面的**縣轄市**，和羅東鎮同一層級

5-2 地方政府的運作

宜蘭縣的地方政府：縣政府與縣議會



縣政府執行、縣議會監督：兩者都由縣民選出，互相配合也互相制衡

行政機關與立法機關

- **縣政府**：執行縣的各項政策，例如縣內道路、公園、觀光、社會福利、縣立國中小教育；縣長**任期 4 年，連選得連任一次**
- **縣議會**：議決**自治條例**、審議縣政府的**預算**、**質詢**縣長和各局處首長；縣議員任期 4 年
- 鄉（鎮、市）也一樣：公所負責執行（例如清潔隊收垃圾），代表會負責議決與監督

比較	自治事項	委辦事項
意思	地方**自己決定、自己負責**的事務	**中央（或上級）委託**地方辦理的事務

誰說了算	地方依法自主規劃、執行	依委辦機關的規定執行，並受其監督
例子	縣內公園與道路維護、垃圾清運、地方觀光活動、縣立國中小的管理	依中央法令，由地方協助辦理的業務

自治法規	自治條例	自治規則
誰訂定	經**地方立法機關（議會）通過**，由行政機關公布	由**地方行政機關**自己訂定發布
名稱	縣的稱「縣規章」，常見名稱是「宜蘭縣○○自治條例」	規程、規則、細則、辦法、綱要、標準、準則
重點	涉及人民權利義務的重要事項；縣（市）以上的自治條例可依法規定罰鍰等行政罰	處理行政機關內部或執行上的細節

自治法規的界線與地方財政

- 自治法規**不可以牴觸**憲法、法律，以及上級的自治法規；牴觸的部分**無效**
- 地方的錢從哪裡來：**地方稅**（例如房屋稅、地價稅、使用牌照稅）、中央**統籌分配稅款**與**補助款**、規費等
- 錢怎麼花：**縣政府編列預算 → 縣議會審議**，通過後才能執行

陷阱提醒 地方政府運作陷阱

【錯】縣議會負責收垃圾、修馬路
【對】執行是**行政機關**（縣政府、公所）的工作；議會負責**立法與監督**
【錯】自治條例由縣長自己決定就可以
【對】自治條例要經**縣議會通過**；縣政府自己訂的是自治規則
【錯】地方的自治條例可以和中央法律不同、優先適用
【對】自治法規**不可以牴觸法律**，牴觸的部分無效

考試情報

- 判斷題口訣：「**府、所做事；會、代表會監督**」——縣政府、鎮公所負責執行；縣議會、鎮民代表會負責議決與監督
- 找自治團體：直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市）、山地原住民區 → 是；一般的區、村、里 → 不是

第6章 選舉與公民參與

6-1 選舉的原則與方式 6-2 政黨、利益團體與公民投票

6-1 選舉的原則與方式

選舉的四大原則

- **普通**：達到法定年齡的國民都有投票權，**不因性別、宗教、種族、財產、教育程度、職業**而受限制
- **平等**：**一人一票、每票等值**，不會因為身分不同而多投幾票
- **直接**：選民**親自投票**直接選出當選人，不由別人代替轉選
- **無記名**（秘密投票）：選票上**不寫自己的名字**，別人不知道你投給誰，可以依自己的意思投票



選舉四原則：讓每一張票都自由、公平地表達民意

原則	保障什麼	違反的例子（虛構）
普通	人人都有投票資格	規定「只有繳稅多的人才能投票」或「女性不能投票」
平等	每一票價值相同	規定「大學畢業的人一人可投兩票」
直接	選民親自決定	先選出一群代表，再由代表替大家選出首長
無記名	投票不受壓力	要求選民在選票上簽名，或把圈好的選票拍照給別人看

選舉權與被選舉權

- **選舉權**（投票）：中華民國國民**年滿 20 歲**，並在選舉區**繼續居住 4 個月以上**，就有選舉權
- **被選舉權**（參選）：年齡要求比較高，例如**總統、副總統 40 歲**，**縣長 30 歲**，**立法委員、縣議員 23 歲**
- **公民投票**的投票年齡是**年滿 18 歲**，和選舉不同，要分清楚

選舉種類	怎麼產生當選人
總統、副總統	同一組登記，**相對多數**：得票最多的一組當選
區域立法委員	**單一選區**：每個選區選出 1 人，得票最多的當選（宜蘭縣是一個選區，選出 1 席）
全國不分區立委	選民的**第二票投給政黨**；得票率達 **5%** 以上的政黨，依得票比例分配席次
縣長、鄉鎮市長	相對多數：得票最多的當選

計票會用到的名詞

- **投票率** = 投票人數 ÷ 選舉人數（有投票權的人）× 100%
- **有效票**：可以清楚判斷投給誰的票；圈兩個人、蓋在格線上看不出投給誰等，屬於**無效票**
- **得票率** = 某候選人得票數 ÷ 有效票數 × 100%
- **相對多數**：得票最多就當選；**過半數**：要**超過**有效票的一半

例題 羅東某里（虛構數字）的里長選舉，選舉人共 2,000 人，有 1,300 人去投票。投票率是多少？

- 投票率 = 投票人數 ÷ 選舉人數 × 100%
- 1300 ÷ 2000 × 100% = 65%

【對】答案：65%

例題 某次（虛構）不分區席次分配：有 10 席要分給達到門檻的甲、乙、丙三黨，三黨的政黨票分別是 50 萬、30 萬、20 萬票。各分到幾席？（數字已設計成剛好整除）

- 三黨合計 50 + 30 + 20 = 100 萬票
- 甲：10 × 50/100 = 5 席；乙：10 × 30/100 = 3 席；丙：10 × 20/100 = 2 席

【對】答案：甲 5 席、乙 3 席、丙 2 席

陷阱提醒 選舉原則陷阱

【錯】「一人一票」是普通原則
【對】一人一票、每票等值是**平等**原則；普通原則是**投票資格**不受性別、財產等限制
【錯】無記名就是投票不用核對身分
【對】無記名是「選票上不寫名字、秘密投票」；領票時仍要**核對身分**
【錯】得票率是用「選舉人數」來除
【對】得票率用**有效票數**當分母；投票率才用選舉人數

6-2 政黨、利益團體與公民投票

政黨

- **政黨**：一群**政治理念相近**的人組成的團體，目的是**推薦候選人參選、爭取執政**，實現他們的政見
- 功能：整合人民的意見、培養並推薦政治人才、提出政策讓選民選擇、**監督執政者**
- 選舉後負責執政的稱**執政黨**，其他的稱**在野黨**；在野黨監督執政黨，人民也可以在下次選舉改變選擇

比較	政黨	利益團體
目的	推薦候選人、**爭取執政**	爭取成員的**特定利益或理念**，**不以取得執政為目的**
主要方式	參加選舉、提出政見	**遊說**、陳情、發表聲明、舉辦活動、提供資料給政府或民意代表
例子	（依法登記的各個政黨）	工會、商業同業公會、環保團體、消費者保護團體、家長團體

公民投票與其他參與方式

- **公民投票**：人民**直接投票**決定法律或重大政策，是「直接民權」——**創制**（提出新的）、**複決**（決定要不要通過或廢止）
- 有**全國性**公投，也有**地方性**公投（例如就宜蘭縣的地方自治事項）
- 公投有限制：**預算、租稅、薪俸、人事**事項不得作為公投提案
- **罷免**：對選出的公職人員，在任期中可依法定程序讓他提前去職
- 其他參與：投票、參選、連署、陳情、參加公聽會、投書表達意見；國中生也能參與學校自治和社區事務

陷阱提醒 政黨與公投陷阱

【錯】利益團體的目的是取得執政
【對】爭取執政是**政黨**；利益團體是影響政策、爭取成員利益
【錯】公民投票什麼議題都可以投
【對】**預算、租稅、薪俸、人事**事項不得提案
【錯】選舉和公投的投票年齡一樣
【對】選舉權**20 歲**；公民投票**18 歲**

考試情報

- 四原則判斷：看到「資格、性別、財產」→ 普通；「一人一票、票票等值」→ 平等；「親自、不經代表」→ 直接；「秘密、不寫名字」→ 無記名
- 計票題先寫公式再代數字：投票率分母是**選舉人數**，得票率分母是**有效票**

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/social（不用註冊，直接下載）